江阳华阳酒城中心上筑门市装修“7·31”一般倒塌事故调查报告

江阳华阳酒城中心上筑门市装修“7·31”一般倒塌事故调查报告

江阳华阳酒城中心上筑门市装修“7·31”一般倒塌事故调查组

2024 年 11 月

目 录

一、 事故基本情况 1
（一）事故相关单位概况 1
（二）事故相关人员概况 2
（三）涉事商业门市租赁情况 2
（四）事故发生经过 3
（五）事故现场情况 3
（六）人员伤亡和直接经济损失情况 5
二、 事故应急处置及评估 5
（一）事故信息接报及响应情况 5
（二）事故现场应急处置情况 6
（三）医疗救治和善后情况 6
（四）事故应急处置评估 7
三、 事故直接原因 7
（一）排除人为故意破坏、突发灾害等因素 7
（二）检测鉴定情况 7
（三）事故原因分析 7
（四）事故性质 8
四、 对有关人员的处理建议 8
（一）免予追究责任人员建议 8
（二）移送司法机关处理的人员建议 8
五、 事故防范措施 9
（一）深刻吸取事故教训 9
（二）全面开展大排查大整治 9
（三）加强建筑施工领域安全生产宣传教育 10

2024年7月31日，江阳区华阳街道酒城中心上筑2号商业1层421号、423号门市内发生一起墙体倒塌事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《泸州市江阳区人民政府关于授权区应急管理局牵头组织调查处理一般生产安全事故的通知》（泸江府函〔2019〕26号）等有关规定，区应急管理局牵头成立了由区应急管理局、区住房城乡建设局、区综合行政执法局、区公安分局、区总工会、华阳街道办事处组成的江阳华阳酒城中心上筑门市装修“7·31”一般倒塌事故调查组（以下简称事故调查组），区纪委监委同步开展事故调查相关追责问责工作，并邀请区检察院派员参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘查、委托鉴定、调阅资料、调查询问、综合分析等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡等情况，分析认定了事故性质及责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议及整改防范措施建议。

经事故调查组认定，江阳华阳酒城中心上筑门市装修“7·31”一般倒塌事故是一起非生产安全事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

1.三溪承峰置业有限公司。公司成立于2019年12月17日，注册资本2000万人民币，法定代表人：张越涵，统一

社会信用代码：91510502MA6AFQQC3H，住址：泸州市江阳区学院西路9号22号楼101号，经营范围包括房地产开发经营、自有房地产经营活动、物业管理服务、大型活动组织服务等业务。

2.成都龙湖物业服务有限公司泸州分公司。公司成立于2018年11月21日，注册地：泸州市江阳区况场街道圣水街64号A205，法定代表人：钟鹏，经营范围包括物业管理、房地产中介等服务业务。

（二）事故相关人员概况

1.冯X，男，身份证号码：51050219XXXX137419，系事故发生门市的实际承租人。

2.余X伦，男，身份证号码：51052119XXXX277175，本次事故死者，系隔墙拆除作业组织者和拆除作业人员。

3.刘X禄，男，身份证号码：51052119XXXX136977，系隔墙拆除作业人员。

4.向X清，男，身份证号码：51052119XXXX277156，系隔墙拆除作业人员。

（三）涉事商业门市租赁情况

冯X于2024年7月16日同黄X淑[1]签订《灰姑娘家庭服务会所加盟合作协议》，拟在酒城中心上筑租赁门市开办洗衣店，因冯X被纳入工商黑名单不能注册营业执照，因此冯X与黄X淑签订委托协议，以黄X淑的名义同产权方三溪承峰置业有限公司签订了涉事门市租赁合同，约定租期自2024年8月20日至2026年8月19日。

[1] 黄X淑，女，身份证号码：51092119XXXX101229，灰姑娘家庭服务会所的片区代理人。

2024 年 7 月，冯X与余X伦以 3000 元的价格口头约定由余X伦负责拆除租赁门市内的隔墙墙体。

（四）事故发生经过

2024 年 7 月 27 日，余X伦以 200 元/人/天价格找到刘X禄、向X清实施隔墙拆除。因 27 日系周六，余X伦等人的施工因噪音问题被物业公司巡查人员制止。7 月 31 日 7 时许，余X伦、刘X禄、向X清 3 人再次来到施工现场，继续对隔墙进行拆除，拆除作业按照顺时针顺序分别对①②③④号墙体（见图 1）进行拆除。事发前，①②号墙体已经拆除完毕。事发时，向X清、刘X禄站在脚手架上对③号墙体进行拆除，余X伦正在清理 421 号门市内的建筑垃圾，在对③号剩余墙体拆除时，墙体斜向约 45°角向 421 号门市大门方向倒塌，并将余X伦掩埋。

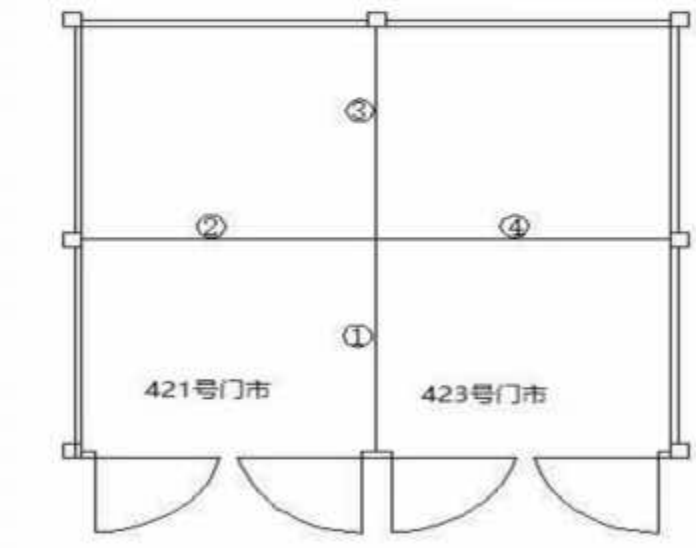


图 1　③号墙体为倒塌墙体

（五）事故现场情况



图 2 涉事门市概貌

事故现场位于泸州市江阳石塔路 218 号酒城中心上筑 2 号商业 1 层 421 号、423 号，该门市为框架结构，合同面积为 44.08 ㎡（见图 2）。



图 3 倒塌后的墙体

因门市隔墙后有赠送使用空间，冯X在签订租赁合同后，

便找到余X伦实施墙体拆除作业以扩大门市的实际使用面积。倒塌墙体由轻质砖砌成，涂刷水泥砂浆，倒塌墙体完全脱落（见图3）。事故现场留有余X伦等人的作业工具以及余X伦的血迹（见图4）



图4 现场遗留的工具及血迹

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故共造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）的规定，直接经济损失的统计包括：人员伤亡后支出的医疗费用、丧葬及抚恤费用、补助及救济费用、处理事故的事务性费用、事故罚款和赔偿费用。因事故相关单位就赔偿费用未达成一致，故调查组暂无法估计直接经济损失。

二、事故应急处置及评估

（一）事故信息接报及响应情况

2024年7月31日11时3分许，事故现场相关人员拨打120、119求助电话；

11时15分许，120急救车辆及医护人员到达现场；

11时30分许，区消防救援局指战员到达现场开展救援工作；

11时43分许，余X伦被救出并交由医护人员抢救；

11时46分许，区应急管理局接到区消防救援局指挥中心事故信息；

12时17分许，区应急管理局值班领导及相关人员到达事故现场开展处置；

12时35分许，华阳街道值班领导及相关人员到达现场开展处置；

13时40分，区住建城乡建设局领导同建筑业发展服务中心相关人员到达现场开展事故处置工作。

12时43分许，余X伦经抢救无效死亡，遗体被运至殡仪馆存放。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，区消防救援局、医疗救护人员第一时间到达现场开展伤者的救治工作，华阳街道办事处、区应急管理局、区住房城乡建设局值班领导及相关人员前往现场开展突发事件处置工作，区公安分局对现场开展秩序维护和勘查工作。12时50分许，现场处置工作结束。

（三）医疗救治和善后情况

7月31日11时43分许，医护人员对余X伦进行抢救，

余X伦经抢救无效死亡，其遗体被送至殡仪馆。

事故发生后，华阳街道办事处搭建平台为事故相关方与死者家属沟通协调，并做好安抚工作，经协商由事故相关方先行垫付丧葬费用，后续赔偿事宜通过法律途径解决。在支付丧葬费后，死者遗体运往老家进行安葬。

（四）事故应急处置评估

此次事故各部门现场处置及时、有效，控制并妥善保护好事故现场，应急措施得当，未发生次生事故。应急处置工作符合相关文件要求。

三、事故直接原因

（一）排除人为故意破坏、突发灾害等因素

通过事故现场勘查、查阅相关资料及对相关人员询问，排除人为故意破坏、突发灾害等因素影响。

（二）检测鉴定情况

经聘请四川恒固建设工程检测有限公司对事故门市进行检测鉴定，检测结果为："1.门市内填充墙基本符合《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年版）有关钢筋混凝土结构中砌体填充墙的设计要求；2.经查勘，砖砌填充墙组砌方法基本正确，灰缝比较均匀，未见未拆除填充墙有影响构件性能和不适于继续承载的变形或裂缝，未见未拆除填充墙与混凝土构件连接处出现明显的开裂、缺失现象。可以判定整个门市内填充墙在实施拆除前工作正常，处于安全状态。"

（三）事故原因分析

现场作业人员未佩戴劳动防护用品[2]，未遵守从上至下逐层拆除的施工工序[3]，拆除人员违规采取从墙体底部凿洞掏掘的方法拆除墙体[4]，致使墙体结构受力失稳倒塌。

（四）事故性质

依据《四川省生产安全事故调查处理工作指南》第2.1条“生产安全事故，是指生产经营单位在生产经营活动（包括与生产经营有关的活动）中突然发生的，伤害人身安全和健康、损坏设备设施或者造成直接经济损失，导致生产经营活动暂时中止或永远终止的意外事件。生产经营单位，是指一切合法或者非法从事生产经营活动的企业、事业单位和个体经济组织以及其他组织。包括国有企业事业单位、集体所有制的企业事业单位、股份制企业、中外合资经营企业、中外合作经营企业、外资企业、合伙企业、个人独资企业等”的规定。冯X、余X伦、刘X禄、向X清等事故直接相关方在本次事故中的角色均为自然人，不涉及生产经营单位，故该事故的性质为非生产安全事故。

四、对有关人员的处理建议

（一）免予追究责任人员建议

余X伦，鉴于其已在本次事故中死亡，建议免予追究有关责任。

（二）移送司法机关处理的人员建议

---

[2]《建筑拆除工程安全技术规范》(JGJ147-2016)6.0.7:拆除工程施工作业人员应按现行行业标准《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184的规定，配备相应的劳动防护用品，并应正确使用。

[3]《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB55034-2022）3.5.14第1款:拆除作业应从上至下逐层拆除，并应分段进行，不得垂直交叉作业。

[4]《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB55034-2022）3.5.14第2款：人工拆除作业时，作业人员应在稳定的结构或专用设备上操作，水平构件上严禁人员聚集或物料集中堆放；拆除建筑墙体时，严禁采用底部掏掘或推倒的方法。

1.刘X禄，男，隔墙拆除作业人员，未按照《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB55034-2022）的要求，违规拆除墙体导致墙体倒塌，致人死亡，对本次事故负有直接责任，涉嫌犯罪，建议公安机关进一步调查处理。

2.向X清，男，隔墙拆除作业人员，未按照《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB55034-2022）的要求，违规拆除墙体导致墙体倒塌，致人死亡，对本次事故负有直接责任，涉嫌犯罪，建议公安机关进一步调查处理。

（三）对事故有关人员的处理建议

冯X，男，本次事故事发门市的实际承租人，委托无施工资质的个人实施装修，建议区住房城乡建设局依法处理。

五、事故防范措施

（一）深刻吸取事故教训

各部门、街镇要认真汲取事故教训，严格遵守有关法律法规、国家标准和行业标准的规定，牢固树立以人为本、安全发展的理念，切实加强安全生产管理，落实安全生产监管责任，建立完善的安全生产保障体系。

（二）全面开展大排查大整治

负有安全生产监督管理的各建设行业主管部门要深入开展大排查大整治工作。住建部门要加强监督管理，强化装饰装修相关企业的资质管理和指导监督，各街镇要加强装饰装修活动的监督检查，充分发动群众监督装饰装修活动，畅通投诉渠道，及时受理群众、物业服务企业等相关报告或投诉，涉嫌违法的，要依法移交相关部门处理。各村（社区）、

物业服务管理企业要建立健全巡查监管制度，加强日常巡查，并对辖区范围内的装饰装修工程及在建民房住宅工程开展自查自纠工作。综合执法部门要严格执法，倒逼各有关单位落实企业安全主体责任。

（三）加强建筑施工领域安全生产宣传教育

各行业主管部门以及街镇应加强建筑施工安全生产警示宣传工作，让工程管理人员、参建人员进一步了解建筑施工安全作业规则，全面提高项目参建人员的安全意识和防范意识。要通过微信群等方式，及时推送相关建筑施工安全生产信息，加强对相关管理人员和作业人员的教育培训，让广大管理人员和作业人员知风险、守规程，避免再次发生类似事故。